

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 547 del 17/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 281 del 17/11/2022

OGGETTO: Lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*. - Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

CUP: C84J22000340005

CIG: ZD43819FC1

COD. 1005 CAP. 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;
- il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 10/11/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 47.000,00;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 16/09/2022, è stata approvata la rimodulazione del progetto esecutivo per i lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

- | | |
|--|-------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta | € 31.804,84 |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 1.300,00 |

(A) Importo lavori a base d'asta € 33.104,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- | | |
|---|------------|
| 1. Progettazione esecutiva, DL, Sicurezza
Contabilità e Collaudo | € 1.986,29 |
| 2. IVA 22% su B1 | € 436,98 |
| 3. IVA 10% sui lavori | € 3.310,48 |
| 4. Altre spese generali | € 993,15 |

(B) Totale Somme a disposizione € 6.726,90

Importo totale dell'intervento (A+B) € 39.831,74

Dato atto che:

-con procedura telematica semplificata sulla piattaforma telematica ASMEL, al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, in data 11/10/2022 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13:00 del giorno 21/10/2022, è pervenuta sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecom, l'offerta della ditta Costruzioni Tolone srls di Catanzaro;

Evidenziato che con propria determinazione n° 493 del 21/10/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, con il ribasso del 1,50 % e, quindi, per l'importo netto di € 32.627,77, comprensivo di € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.262,78;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 7123 in data 17/11/2022, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Costruzioni Tolone srls;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine

generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di che trattasi all'impresa con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, con il ribasso del 1,50 % e, quindi, per l'importo netto di € 32.627,77, comprensivo di € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.262,78;
2. di stabilire che la determinazione n° 493 del 21/10/2022 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 7123 del 17/11/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
5. di accertare l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

